

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY	k rukám prezidenta republiky Petra Pavla k rukám vedoucího KPR a zástupců KPR pracujících se spisem KPR 5080/2026
NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ	k rukám nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. k předžalobní výzvě ve věci sp. zn. 6 NZN 1737/2026
MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI	k rukám ministra spravedlnosti JUDr. Jeronýma Tejce k žalobě u MS v Praze sp.zn. 18 A 23/2026
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR	k rukám policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška k žalobě u MS v Praze sp. zn. 18 A 17/2026
OKRESNÍ SOUD V PROSTĚJOVĚ	ke sp. zn. 15 Nt 3104/2026 (původní 2 T 104/2010) dne 12.10.2026 v 9.00 hod. a 15 Nt 3106/2026 (původní 2 T 65/2011) dne 13.10.2026 v 9.00 hod.

Datovou schránkou
Edukativní konopné kliniky, z. s.
V Ospělově dne 4. října 2026

POTVRZENÍ KLÍČOVÝCH DŮKAZŮ PRO OBNOVU ŘÍZENÍ 2 T 104/2010 A 2 T 65/2011 A OZNAČENÍ PODATELE OPRÁVNĚNÝM ÚČASTNÍKEM ŘÍZENÍ, PRO PODÁNÍ ŽALOBY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNÍ PRO ABSENCI TRESTNÍHO PŘEDPISU KE ZJIŠTĚNÍ OBSAHU THC V KONOPÍ, PRO PŘEZKUM OPRÁVNĚNÍ ZNALECKÝCH PRACOVÍŠŤ POLICIE ČR OKTE A KRIMINALISTICKÉHO ÚSTAVU SPECIFICKY KONOPÍ VE VĚCECH VEDENÝCH U MINISTERSTVA SPRÁVEDLNOSTI A POLICIE ČR, A PRO POSOUZENÍ UDĚLENÍ KONOPNÉ AMNESTIE PREZIDENTEM REPUBLIKY

k veřejným zasedáním Okresního soudu v Prostějově dne 12. a 13. října 2026

spolu s důkazními přílohami chronologie výzkumného programu Konopí je lék a opakovaným oznámením vážných a důvodných podezření na těžké újmy na zdraví s následky smrti a důvodných podezření na koordinovaný postup státních orgánů a kartelové jednání justice a exekutivy, který je soudem nutno nezávisle prověřit včetně **dosud nikdy neproověřených závažných podezření na způsobení těžké újmy na zdraví a to i s následky smrti státními orgány**; tato podezření nejsou v tomto podání předkládána jako již prokázané skutkové závěry, ale podložena v příloze opakovanými podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a dalších členů výzkumného programu Konopí je lék!

Podává správní rada zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v zastoupení Gabriely Foltové, [REDAKCE], která zastupuje Cannabis is The Cure, z. s., IČO 266 70 232, jako místopředsedkyně správní rady Edukativní konopné kliniky, z. s.; současně se souhlasem členů dozorčí rady aliance Cannabis is The Cure, z. s., předsedkyně správní rady je Mgr. Vanda Prokešová, [REDAKCE]

Podání je po kontrole vypraveno prostřednictvím dozorčí rady Edukativní konopné kliniky, z. s., kterou podle rejstříku zastupuje u všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Bc. Patricia Janeková, [REDAKCE]

Cannabis is The Cure,z.s.

současně členka dozorčí rady aliance

I. Údaje podatelů podle spolkového rejstříku

Edukativní konopná klinika, z. s., IČO 226 80 101, sídlo 798 55 Ospělův 6, Konopná apatyka královny koloběžky první, sp. zn. L 22953 vedená u Krajského soudu v Brně. Účelem spolku je realizace právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), zveřejněného dne 21. března 2008. Každý člen správní a dozorčí rady jedná samostatně.

Cannabis is The Cure, z. s., IČO 266 70 232, sídlo Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc – Nový svět, sp. zn. L 6401 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Účelem aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure je koordinace právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék.

Ve správní radě Edukativní konopné kliniky, z.s. je jako místopředseda zapsán Cannabis is The Cure, z. s., zastoupený Gabrielou Foltovou. Dozorčí radu všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky zastupuje Bc. Patricie Janeková. Předsedou dozorčí rady Cannabis is The Cure, z. s., je European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z. s., IČO 706 31 298, Slezská 756/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Vandou Prokešovou.

II. Návaznost na podání ze dne 21. září 2026 a veřejná zasedání 12. a 13. října 2026

Toto podání je dalším společným podnětem všem orgánům, které byly osloveny v mimořádně naléhavém podání ze dne 21. září 2026, a současně dalším důkazním doplněním Okresnímu soudu v Prostějově. Dne 12. října 2026 v 9.00 hodin se koná veřejné zasedání ve věci sp. zn. 15 Nt 3104/2026, navazující na původní trestní věc 2 T 104/2010, a dne 13. října 2026 v 9.00 hodin veřejné zasedání ve věci sp. zn. 15 Nt 3106/2026, navazující na původní trestní věc 2 T 65/2011.

Podání ze dne 21. září 2026 již výslovně položilo otázku, zda použitá plynová chromatografie zahřívala vzorek, zda při tomto procesu docházelo k dekarboxylaci THCA na THC a proč soudu nebylo transparentně sděleno, zda a v jakém rozsahu výsledně vykázané THC vzniklo až při analytickém postupu ve znalecké laboratoři. Právě k této otázce nyní přibyl mimořádně významný nezávislý právně-odborný podklad - Stanovisko Unie obhájců České republiky č. 3/2026 ze dne 25. září 2026.

III. Klíčový nový podklad: Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026

Stanovisko Unie obhájců České republiky nepředstavuje samo o sobě důkaz o tom, jak konkrétně byl každý vzorek v původních spisech 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 laboratorně zpracován.

Zásadně však podporuje odbornou a právní relevanci námitky, kterou předkládáme: při analytické metodě založené na zahřívání může THCA přejít na THC přímo během laboratorního zpracování. Proto je nezbytné z prvotních znaleckých podkladů zjistit, kolik delta-9-THC bylo ve vzorku před analýzou, zda a kolik THC vzniklo až dekarboxylací THCA při analýze, jaká veličina byla právně rozhodná a podle jakého závazného pravidla byl laboratorní výsledek použit k závěru o trestnosti.

Jinými slovy: stanovisko Unie obhájců potvrzuje, že otázka, zda policejní laboratoř při analýze vytvořila další THC přeměnou původně přítomné THCA, není slovní nebo akademickou námitkou. Jde o otázku, která může rozhodovat o hranici mezi beztrestností, přestupkem a trestným činem. V našich věcech proto musí být tato otázka ověřena přímo z původních chromatogramů, pracovních listů, použitých metod, SOP, validačních podkladů a znaleckých výstupů.

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2026 K ABSENCI REGULACE THCA A K ANALYTICKÉMU DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍCH VĚCECH

25/09/2026

Unie obhájců České republiky upozorňuje na závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém právního posuzování výrobků obsahujících kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCA). Jde o otázku, která má nejen regulatorní, ale i důkazní rozměr. Způsob laboratorního stanovení obsahu THC může v konkrétní věci rozhodnout o tom, zda bude jednání posouzeno jako legální, přestupkové, nebo trestné.

THCA je přirozeně se vyskytující kanabinoid obsažený v rostlině konopí. Samotná THCA není v platném českém právu výslovně zařazena mezi návykové látky, psychomodulační látky ani prekursory drog. Z chemického hlediska se však může za určitých podmínek, zejména zahřátím, přeměnit na THC, které již návykovou látkou je. V praxi se výrobky s obsahem THCA objevují zejména ve formě sušených květů, vape produktů, liquidů či jiných konopných výrobků. Pokud obsah THC nepřekračuje zákonný limit, mohou být tyto výrobky uváděny na trh. Právní problém nastává ve chvíli, kdy je THCA při posuzování konkrétní věci fakticky započítávána jako THC, aniž by k tomu existovala jasná zákonná opora.

Podle Unie obhájců musí být THCA a THC důsledně rozlišovány. Pouhá skutečnost, že se THCA může při zahřátí přeměnit na THC, neznamená, že s ní lze pro účely trestního nebo správního práva automaticky nakládat jako s THC. Takový závěr by byl v rozporu se zásadou zákonnosti a v trestních věcech by mohl nepřipustně rozšiřovat trestní odpovědnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také analytickému dokazování. Některé postupy používané při stanovení obsahu THC, zejména metody založené na zahřívání vzorku, mohou vést k dekarboxylaci THCA na THC přímo během laboratorního zpracování. Výsledek tak nemusí vyjadřovat pouze množství THC přítomné ve vzorku v době jeho zajištění, ale i THC vzniklé až následkem zvolené analytické metody.

Právě zde se právní a odborná rovina problému protínají. Má-li být trestní odpovědnost vyvozována z obsahu THC, musí být bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku, nebo tzv. celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její přeměně. Tato otázka může mít zásadní význam nejen pro samotnou trestnost jednání, ale i pro jeho právní kvalifikaci.

Mezinárodní forenzní metodické podklady, včetně metodiky UNODC, rozlišují mezi stanovením THC, THCA a tzv. total THC. Zároveň upozorňují, že u některých analytických metod dochází k přeměně kyselých kanabinoidů, zejména THCA, na THC. O to důležitější je, aby použitá metoda odpovídala konkrétní právně rozhodné otázce a byla pro daný účel skutečně vhodná. Unie obhájců považuje za nepřijatelné, aby hranice mezi beztrestností, přestupkovou odpovědností a trestním stíháním byla v praxi určována především laboratorní metodou, jejíž výsledek může zahrnovat i THC vzniklé až během analýzy. Stát nemůže ponechat právní režim THCA nejasný a současně přenášet důsledky této nejistoty na obviněné.

Do přijetí jednoznačné právní úpravy musí orgány činné v trestním řízení, soudy i znalci postupovat zdrženlivě. V pochybnostech je třeba respektovat zásadu in dubio pro reo a požadavek nullum crimen sine lege. THCA nelze bez jasné zákonné opory započítávat do množství THC rozhodného pro trestní posouzení jen proto, že se při zvolené analytické metodě přemění na THC. Řešení je především legislativní a regulatorní. Pokud stát považuje výrobky obsahující THCA za rizikové, musí pro ně stanovit předvídatelný a přiměřený právní rámec. Ten má jasně určit, kdy je právně rozhodný skutečný obsah THC, kdy je relevantní THCA a zda, případně za jakých podmínek, lze pracovat s teoretickým THC potenciálem.

Unie obhájců proto vyzývá své členy, aby prezidium informovali o případech, v nichž právní posuzování THCA nebo analýza THC a THCA vyvolává pochybnosti o zákonnosti postupu, o zachování práva na obhajobu nebo o přezkoumatelnosti odborného důkazu. Unie bude vývoj této problematiky nadále sledovat a je připravena na upozorněné případy procesně i odborně reagovat. Plné znění stanoviska je k dispozici zde.

V Praze dne 25. 9. 2026, JUDr. Petr Svoboda, člen prezidia Unie obhájců ČR

IV. Stanovisko Unie obhájců zapadá do již doloženého dánského přehodnocení forenzního dokazování a stanoviska Evropské komise

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 není osamoceným odborným názorem. Zapadá do důkazního řetězce, který byl již výše uvedeným adresátům a Okresnímu soudu v Prostějově předložen: dánské orgány po rozsudku Vestre Landsret ze dne 9. března 2023 změnily přístup k trestním věcem, v nichž plynová chromatografie **nerozlišila THC-A a THC a při zahřátí vzorku došlo k přeměně THC-A na THC**. Tento dánský podklad byl v českém úředním překladu předložen jako důkaz právě proto, že ukazuje praktický procesní důsledek téhož analytického problému, **který nyní výslovně pojmenovala Unie obhájců ČR**.

Dánské Ministerstvo spravedlnosti – Úřad trestního práva – v dokumentu ze dne 28. června 2024, č. j. 2023-03729, dokument č. 3320589, adresovaném Prvnímu výboru dánského parlamentu (Folketinget, Retsudvalget), popsalo následné kroky po rozsudku Vestre Landsret ze dne 9. března 2023. Podle úředního českého překladu šlo o trestní věc týkající se konopných produktů. Použitá měřicí metoda – plynová chromatografie – nerozlišovala mezi THC-A a THC; **v soudně chemickém posudku byl proto uveden součet THC-A a THC, přičemž THC-A bylo při měření v důsledku zahřátí přeměněno na THC**.

Vestre Landsret dne 9. března 2023 rozhodl, že podle dánské úpravy omamných látek nelze trestat, pokud množství THC v konopných produktech překročí mezní hodnotu 0,2 % teprve po soudně chemickém měření, při němž byly produkty zahřáty a THC-A se přeměnilo na THC. Dánský nejvyšší státní zástupce následně dne 16. března 2023 rozeslal všem orgánům státního zastupitelství pokyn, podle něhož bylo nutné v relevantních věcech zjistit, zda izolovaná hladina THC bez THC-A překročila zákonnou mez, identifikovat probíhající i skončené případy, v nichž mohl být problém významný, a případy založené na plynové chromatografii, u nichž nebylo možné přesně určit THC-A a THC, zásadně pozastavit. **Dánské forenzní chemické ústavy následně změnily své posudky tak, aby vedle celkové koncentrace THC uváděly také, zda izolovaná koncentrace THC překračuje nebo nepřekračuje mezní hodnotu.**

Tento dánský postup je pro české věci významný nikoli proto, že by dánský rozsudek byl pro český soud právně závazný, ale proto, že jde o konkrétní evropský příklad, kdy stát po zjištění analytického problému oddělil skutečný obsah THC od výsledku zahrnujícího THC vzniklé z THC-A při zahřátí, změnil podobu forenzních posudků a otevřel otázku přezkumu dříve skončených věcí. To věcně souzní se Stanoviskem Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. září 2026.

Stejně významné je stanovisko Evropské komise. Evropská komise – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, Ředitelství C – Strategické plány SZP I – v přípisu Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. března 2026, vedeném rovněž pod označením AGRI.C/AMS/mb(2026)3483740, výslovně uvedla, že metodika stanovení obsahu THC upravená příslušnými předpisy Evropské unie slouží „**výhradně k posuzování nároku na přímé platby v rámci společné zemědělské politiky (SZP)**“ a v tomto kontextu plní funkci zemědělského kontrolního mechanismu. Komise současně uvedla, že trestní právo je v pravomoci členských států a že právo Evropské unie v tomto směru nesjednocuje ani nepředepisuje konkrétní metodiky pro forenzní účely v trestním řízení.

Z uvedeného přípisu Evropské komise tedy nelze dovozovat, že unijní zemědělská metoda založená na plynové chromatografii byla sama o sobě vytvořena nebo určena jako závazná policejní forenzní metoda pro trestní

řízení. Naopak Komise výslovně vymezila její účel jako kontrolní mechanismus pro přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. Pokud jde o zápis odrůd do společného katalogu odrůd, ten musí být podepřen posudkem s měřením THC dle podrobného metodického unijního nařízení, v dané době nařízení ES č. 1122/2009, příloha 1.

Důkazní souvislost je proto následující: Evropská komise vymezila unijní metodiku jako zemědělský kontrolní mechanismus, nikoli jako harmonizovanou forenzní metodu trestního práva; dánské orgány po konkrétním soudním rozhodnutí napravovaly důsledky plynové chromatografie, která při zahřátí přeměňovala THC-A na THC a neumožňovala určit izolovaný původní obsah THC; a Unie obhájců ČR dne 25. září 2026 výslovně upozornila, že trestní odpovědnost nesmí být založena na automatickém započítání THC vzniklého z THCA během analytického procesu bez jasné zákonné opory. Tyto tři podklady je proto třeba hodnotit společně s konkrétními českými znaleckými postupy použitými v původních věcech 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011.

V. Význam stanoviska pro obnovu řízení 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011

Stanovisko ze dne 25. září 2026 vzniklo patnáct let po rozhodných laboratorních analýzách v našich věcech, ale přesně pojmenovává důkazní problém, na který bylo opakovaně poukazováno: soud nemůže zaměnit THC, které bylo skutečně přítomno v zajištěném rostlinném materiálu před analýzou, s THC, které mohlo vzniknout až během laboratorního zahřátí přeměnou THCA.

Pokud byla v původních věcech použita metoda, při níž k takové přeměně dochází, musí být zřejmé, zda tehdejší právní norma dovozovala takto vzniklé THC započítat, jak byl tento postup popsán znalcem a zda soud vůbec věděl, jakou analytickou veličinu hodnotí.

Pro obnovu řízení je podstatné, že tento nový podklad nelze hodnotit izolovaně. Musí být posouzen ve spojení s novými policejními listinami z let 2025 a 2026 o historické existenci a závaznosti metodik, s otázkou vlastních SOP jednotlivých OKTE, s rozkazem ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, s požadavky na reprezentativní odběr a homogenizaci vzorku, s validací či verifikací metody, s nejistotou měření a s původními znaleckými posudky a chromatogramy ve spisech 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011.

Pro soud proto formulujeme rozhodnou otázku co nejjednodušeji: co stát zabavil, jaký vzorek z toho vybral, jak jej upravil a homogenizoval, co se se vzorkem stalo při laboratorním měření, kolik delta-9-THC bylo ve vzorku před zahřátím, kolik THC vzniklo teprve přeměnou THCA v průběhu analýzy, podle jakého právně závazného pravidla byl výsledný údaj použit a jak z něj byl dovozován trestněprávní závěr o celé zajištěné úrodě.

VI. Návrhy Okresnímu soudu v Prostějově

1. Provést Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 jako listinný důkaz v řízeních sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026.
2. Konfrontovat jeho odborně-právní závěry s konkrétními znaleckými posudky, chromatogramy, pracovními listy a laboratorními postupy použitými v původních věcech 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011.
3. Zjistit, zda použitá analytická metoda vedla při zahřívání vzorku k dekarboxylaci THCA na THC a zda výsledný údaj označený jako THC zahrnoval i THC vzniklé až během analýzy.
4. Zjistit, zda lze z dochovaných prvotních dat oddělit původní delta-9-THC od THC vzniklého dekarboxylací THCA a jaká nejistota měření byla s výsledkem spojena.
5. Označit přesný právní předpis účinný v rozhodné době, z něhož by vyplývalo, že pro trestní posouzení bylo dovoleno započítat do rozhodné koncentrace i THC vytvořené z THCA teprve během laboratorního postupu.
6. Posoudit tento nový podklad společně s důkazní chronologií, historickými listinami zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a novými policejními a úředními listinami roku 2025 a 2026, nikoli izolovaně.

Současně žádáme, abychom byli soudem uvedeni jako účastník řízení, což jsme opakovaně od roku 2010 do roku 2026 vždy žádali a což dokládáme důkazy v příloze i pro tato dvě trestní řízení.

VII. Podnět ostatním adresátům

Kancelář prezidenta republiky žádáme, aby tento nový podklad spolu s dánskými podklady a stanoviskem Evropské komise připojila ke spisu KPR 5080/2026 a předložila jej prezidentu republiky jako další skutečnosti vzniklé nebo nově potvrzené po předchozích rozhodnutích, které přímo souvisejí s otázkami projednávanými při veřejných zasedáních dne 12. a 13. října 2026, a aby byly posouzeny také v rámci žádosti o udělení konopné amnestie, milostí a rehabilitací.

Nejvyšší státní zastupitelství žádáme, aby Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 posoudilo ve spojení s dánskými podklady, stanoviskem Evropské komise, předchozími podněty a historickým tvrzením o existenci jednotného a závazně přejímaného metodického standardu a aby nejvyšší státní zástupkyně posoudila, zda souhrn nových skutečností a důkazů zakládá zákonné podmínky pro využití mimořádných oprávnění včetně případného podání žaloby ve veřejném zájmu, pokud pro ni právní řád v konkrétní věci stanoví procesní základ.

Ministerstvo spravedlnosti žádáme, aby stanovisko zahrnuje do přezkumu znalecké činnosti a otázky, zda byly historické metody kvantitativního stanovení THC předem písemně stanovené, validované nebo verifikované, přezkoumatelné a vhodné právě pro právně rozhodnou veličinu, a aby v mezích své zákonné působnosti posoudilo, zda zjištěné vady zakládají důvod k opatřením vůči oprávnění znaleckých pracovišť Policie ČR – OKTE a Kriminalistického ústavu – pro obor OPL, specificky zkoumání konopí.

Policejní prezidium České republiky žádáme, aby před veřejnými zasedáními nebo pro potřebu soudu poskytlo či označilo prvotní metodické a laboratorní podklady umožňující ověřit, zda v konkrétních analýzách z let 2009 a 2010 docházelo při použité metodě k přeměně THCA na THC a jak byl tento jev ve znaleckém výstupu zachycen.

VIII. Závěr

Nežádáme žádného z adresátů, aby bez dokazování převzal náš skutkový závěr.

Žádáme však, aby již nebyla obcházena konkrétní a nyní výslovně formulovaná otázka: zda trestně rozhodný údaj o THC představoval THC skutečně přítomné v zabaveném konopí, nebo také THC vytvořené teprve laboratorní metodou z THCA. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 potvrzuje, že tato otázka je odborně i právně zásadní a že bez jejího zodpovězení nelze považovat analytický důkaz za samozřejmě přezkoumatelný.

Žádáme proto, aby byl tento podnět a přiložené stanovisko bezodkladně založeno do příslušných spisů a aby Okresní soud v Prostějově nový podklad provedl a věcně vyhodnotil při veřejných zasedáních dne 12. a 13. října 2026.

Za správní radu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a aliance Cannabis is The Cure, z. s.

Gabriela Foltová

Za dozorčí radu aliance Cannabis is The Cure, z. s.

Mgr. Vanda Prokešová

Kontrola a vypravení soudu prostřednictvím dozorčí rady Edukativní konopné kliniky, z. s.

Bc. Patricia Janeková

Přílohy datové zprávy – celkem 3:

1. Důkazní chronologie 2008–2026 – stav k 28. září 2026
2. Výpis z veřejného rejstříku – Edukativní konopná klinika, z. s.
3. Výpis z veřejného rejstříku – Cannabis is The Cure, z. s.